

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 915/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายโกศล ชังชู

จำเลย

นายโกศล ชังชู จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องประกอบการพิจารณาขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยอ้างเหตุผลว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดตามฟ้อง ซึ่งจำเลยได้ปฏิเสธและต่อสู้คดีตลอดมาจำเลยมีอาชีพประกอบธุรกิจหลายอย่าง และมีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งชรามากแล้วกับต้องอุปการะเลี้ยงดูครอบครัวของจำเลยอีกด้วย ขอให้โปรดอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องว่าได้รับสำเนาแล้ว (อันดับ 120)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 จำคุก 4 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290, 297 ลงโทษตามมาตรา 290 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 9 ปี จำเลยนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี ฯลฯ

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา (อันดับ 107, 110)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 120)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วสามครั้ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้องทั้งสามครั้ง(อันดับ 104,115,120)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 78 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ